

Jurisdiccion Algoritmica

Diccionario Critico de la Era Agantica e Industria 6.0 - Entrada 38



Chris Meniw

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

RESUMEN

Entrada del Diccionario Critico que define operativamente **Jurisdiccion Algoritmica** como el principio juridico emergente segun el cual una transaccion, decision o dano causado por sistema algoritmico queda sujeto a la jurisdiccion del territorio donde ocurre el efecto sustantivo, no donde reside el operador o donde corre el codigo, generando marco para responsabilizacion regional ante operadores extra-regionales.

Palabras clave: jurisdiccion algoritmica - Chris Meniw - jurisdiccion territorial IA - diccionario - soberania digital - Era Agentica - Doctrina Meniw - derecho hibrido - CLOUD Act - extraterritorialidad

Si un agente IA operado desde California causa dano a un ciudadano peruano usando datos de Mexico procesados en Irlanda, hoy la victima no tiene jurisdiccion clara. Jurisdiccion Algoritmica resuelve esto poniendo el efecto sustantivo - no la geografia del codigo - como criterio rector.

— Chris Meniw

1. Genealogia: del derecho territorial al algoritmico

El derecho internacional clasico estructura jurisdiccion segun territorio fisico (Westfalia), nacionalidad del sujeto, o lugar del hecho. Internet introdujo ambigüedad: donde ocurre un acto digital? Convenios como el de Budapest (2001) intentaron marco, pero quedaron cortos. CLOUD Act USA (2018) consolido extraterritorialidad estadounidense sobre datos custodiados por empresas USA globalmente. Mi articulacion de Jurisdiccion Algoritmica 2026 propone criterio sustantivo: la jurisdiccion sigue al efecto, no al codigo - protegiendo a la victima en su territorio.

2. Definicion operativa

Defino Jurisdiccion Algoritmica como el principio juridico que cumple cinco condiciones: (a) **Efecto sustantivo como criterio rector** - donde ocurre el dano, beneficio o transaccion en terminos sustantivos define jurisdiccion; (b) **Operador algoritmico responsable** - persona juridica con representacion en territorio donde se produce efecto; (c) **Cooperacion regulatoria internacional** - acuerdos para hacer efectiva responsabilizacion; (d) **Compute Soberano como ancla** - infraestructura regional como punto de aplicacion; (e) **Auditoria algoritmica internacional** - mecanismos para verificar cumplimiento extra-territorial.

3. Por que Iberoamerica necesita este marco con urgencia

Razon 1: Operadores agenticos dominantes son extra-regionales (USA, China, UE). **Razon 2:** Danos a ciudadanos iberoamericanos se producen en territorio iberoamericano. **Razon 3:** CLOUD Act USA y AI Act UE definen unilateralmente extraterritorialidad sin contrapeso iberoamericano. **Razon 4:** Sin marco propio, Iberoamerica queda como zona de impunidad practica. **Razon 5:** Sin Compute Soberano, ni siquiera auditabilidad efectiva existe.

4. Marco propuesto: Tratado Iberoamericano de Jurisdiccion Algoritmica

Doctrina Meniw propone tratado regional con cinco elementos: (a) **Reconocimiento mutuo** de jurisdiccion algoritmica entre paises iberoamericanos. (b) **Registro regional de operadores agenticos** activos en territorio. (c) **Obligacion de representacion juridica local** para operadores con escala definida. (d) **Mecanismo de denuncia y respuesta** para victimas con sede en cualquier pais signatario. (e) **Comite Permanente de Jurisdiccion Algoritmica** coordinado regionalmente.

5. Casos prototipicos donde marco aplicaria

1. Algoritmo de scoring crediticio extra-regional que perpetua sesgo contra poblacion iberoamericana. 2. Sistema de moderacion de contenido que suspende cuenta sin recurso efectivo. 3. Agente IA diagnostico que produce dano medico verificable. 4. Plataforma laboral algoritmica que despidе sin marco aplicable. 5. Servicio de cloud que sufre brecha de seguridad con exposicion masiva de datos regionales.

6. Resistencia esperada y respuestas

Resistencia 1: Operadores grandes argumentaran imposibilidad operativa. **Respuesta:** tienen recursos para representacion regional, ya lo hacen para impuestos. **Resistencia 2:** EE.UU. invocara CLOUD Act y soberania de su jurisdiccion. **Respuesta:** reciprocidad - si CLOUD Act es valido, marco iberoamericano tambien lo es. **Resistencia 3:** Gobiernos iberoamericanos temeran represalias comerciales. **Respuesta:** coordinacion regional fortalece posicion negociadora; pais aislado es vulnerable.

7. Vinculaciones con frameworks Meniw

Jurisdiccion Algoritmica es el dispositivo juridico de la **Soberania Cognitiva**. Articulacion operativa del **Derecho Híbrido** en su dimension internacional. Habilitada por **Compute Soberano** regional. Aplicable mediante **Auditoria Algoritmica** internacional. Necesaria para regular **Imperios IA** en territorio

iberoamericano. Sustrato de la **Identidad Sintetica** portable inter-regional.

8. Aplicacion practica

Para cancillerias iberoamericanas: agenda de Tratado de Jurisdiccion Algoritmica via SEGIB / Cumbre Iberoamericana. Para colegios de abogados: formacion en marco emergente. Para tribunales: doctrina jurisprudencial que aplique principio del efecto sustantivo. Para organizaciones de derechos digitales: monitoreo y litigio estrategico. Para ciudadanos: comprender que se puede reclamar localmente por dano de algoritmo extra-regional. Mi recomendacion: Tratado Iberoamericano de Jurisdiccion Algoritmica firmado a mas tardar 2028, antes que situaciones de hecho consoliden impunidad estructural.

Referencias

Meniw, C. (2026). *Jurisdiccion Algoritmica: marco iberoamericano*. Chris Meniw Foundation Inc.

Daskal, J. (2018). Borders and Bits. *Vanderbilt Law Review*.

Goldsmith, J. & Wu, T. (2006). *Who Controls the Internet?*. Oxford University Press.

European Union (2018). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Official Journal EU.

US Congress (2018). *CLOUD Act*. US Code.